

הסכם הרשאה לרעייה

(להלן הרשיון)

שנערך ונחתם ב- 26 ביום 26 לחודש 02 שנת 2024
בין

ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות (להלן-המרשה), שכתובתו לצורך חוזה זה:
בנייני המוסדות הלאומיים, רחוב המלך גיורג' 48, ירושלים.

מצד אחד;

לבין

027800333 מס' זיהוי יה גל
מס' זיהוי _____

כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן – המורשה), שכתובתו לצורך חוזה זה היא לח
מצד שני;



1. ברשיון זה, "הקרקע" פירושה הקרקע המתוארת להלן:
המקום לח השטח 35000 מ"ר בערך, הכלול בתחום השטח שנמסר למרשה על ידי הממונה על
הרכוש הממשלתי והנטוש ביו"ש בהסכם הרשאה שתוקפו מיום _____ ועד 2035.

הקרקע מותחמת לשם זיהוי בצבע כתום בתרשים המצורף/שיצורף לרשיון זה ומהווה/ויהווה עם צרופו חלק בלתי נפרד ממנו.

2. המרשה מרשה בזה למורשה להשתמש בקרקע לתקופת ההרשאה למטרת רעייה בלבד.

3. תקופת ההרשאה לרעייה – תקופה המתחילה ביום 01/01/2024 ומסתיימת ביום 01/01/25 (להלן-תקופת ההרשאה)

4. בכפוף לאמור בהסכם זה, המרשה לא יגבה דמי רעייה מהמורשה.

5. המורשה מתחייב:

א. לא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי רשיון זה, לא להעביר או למסגר לאחר את הקרקע או חלק ממנה, ולא להרשות לאחר לתפוס את הקרקע או חלק ממנה, על מנת להסיר ספק מוצהר בזה כי אסור למורשה לשעבד את זכויותיו לפי כתב הרשאה זה בכל צורה שהיא, לרבות ע"י משכון.

ב. לשלם את כל המיסים, ארנונות ושאר תשלומי חובה החלים על הקרקע לפי כל חוק, דין, תקנה או חיקוק אחר, בין שהם חלים על המחזיק ובין שהם חלים על בעל הקרקע.

ג. לא לבצע כל שינוי בקרקע או בחלק ממנה, לא להרוס ולא להקים עליה כל מבנה בין ארעי ובין קבוע, לא לפרק או לקלקל ולא להתקין בקרקע כל מתקן ולא לחבר אליה כל דבר חיבור קבע, לא לחפור בה בורות ולא לעשות כל פעולה הפוגעת העלולה לפגוע בקרקע – אלא בהסכמת המרשה בכתב ובהתאם לתנאים שיקבע המרשה.

ד. לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות בקרקע או בסביבתה ולמלא אחרי כל הוראות המרשה והרשויות המוסמכות בעניין מניעת שריפות.

ה. 1. לפצות את המרשה, פיצוי מלא, בעד כל נזק שיגרם לקרקע, ובעד כל חבלה ונזק בגוף וברכוש שיגרמו לכל צד שלישי, לרבות שליחי המרשה, כתוצאה מאי-קיום הוראה מהוראות רשיון זה או מאי-קיום כל חוק שהוא, ע"י המורשה, שליחו או סוכניו או על ידי אדם שלישי הנמצא בקרקע בהסכמתו של המורשה

2. אם המרשה יחוייב לשלם כל סכום שהוא כתוצאה מהפעולות האמורות בסעיף קטן (1) לעיל מתחייב המורשה להחזיר למרשה תוך 14 יום מתאריך קבלת הדרישה מטעם המרשה כל סכום ששולם על ידיו, כולל הוצאות המשפט ושכ"ט.

חשבון שיוגש למורשה ע"י המרשה בקשר לסכומים הנ"ל ישמש הוכחה מספקת לנכונות הסכומים ששולמו – בתנאי שהמרשה יודיע בהקדם למורשה על כל דרישה או תביעה כזו, כדי לאפשר למורשה להגן על זכויותיו.

ו. לא להשקיע בקרקע השקעת קבע או זמנית, למעט השקעה זמנית הדרושה לצורך מימוש המטרה לתקופת ההרשאה.

ז. למען הסר ספק מוצהר בזה ע"י המורשה כי אין לו ולא תהיה לו כלפי המרשה, כל תביעה שהיא בגין החזר השקעות בקרקע.

6. מותנה בזה, במפורש, כי אסור למורשה או למישהו אחר מטעמו או ברשותו לעשות כל פעולה מלבד רעייה כמפורט בהסכם זה. המרשה ושליחיו רשאים להיכנס לקרקע ולבדקה בכל זמן המתקבל על הדעת כדי לבחון אם המורשה מקיים את תנאי רשיון זה, אך אין בזה כדי לשחרר את המורשה מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו לפי הוראות כל דין או רשיון זה.

7. המורשה מצהיר בזה שידוע לו כי המרשה מסכים להרשות לו את השימוש בקרקע רק בתנאי שההרשאה תוגבל לתקופת ההרשאה ובתנאים נוסף שהקרקע תוחזר למרשה מיד עם תום תקופת ההרשאה.

8. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי המרשה רשאי בכל עת, כאשר הקרקע תהיה דרושה לו לביצוע מדיניות או מטרה אחרת, להביא רשיון זה לסיומו לפני תום תקופת ההרשאה מבלי שהדבר ייחשב כהפרת הרשאה מטעם המרשה. במקרה זה על המרשה להודיע למורשה על הקדמת מועד סיום ההרשאה בהודעה מוקדמת של לפחות 60 יום ואז על המורשה להחזיר למרשה את הקרקע ללא כל דחוי, כשהיא פנויה מכל אדם או חפץ.
9. אם המורשה לא יחזיר את הקרקע מיד כאמור בסעיפים 8 ו 9 לעיל תחולנה כל אחת מן ההוראות ו/או התוצאות הבאות, וכולן באחת:
- א. המרשה יהא רשאי לתפוס חזקה בקרקע מיד.
- ב. מבלי לפגוע בזכויותיו של המרשה, על פי רשיון זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב המורשה לשלם למרשה דמי שימוש ראויים, בשעור של _____ ₪ לכל יום, החל מיום סיום ההרשאה ועד תאריך החזרת הקרקע בפועל לידי המרשה.
- ג. הקדים המרשה את תאריך תום תקופת ההרשאה, יהיה המורשה זכאי לדרוש בחזרה מאת המרשה כל סכום יחסי ששילם בתור דמי הרשאה עבור תקופת ההרשאה שבוטלה. לשם מניעת ספק – מוצהר בזה כי תביעת המורשה לפי סעיף זה לא תעכב פינוי הקרקע והחזרתה לידי המרשה כאמור לעיל.
10. המרשה רשאי, בעצמו או על ידי אחרים, או להרשות לאדם או גוף אחר, להעביר על פני הקרקע, מעליה או מתחתיה, צינורות מים, תעול, ביוב, גז חשמל, עמודי חשמל, טלפון ומתקנים דומים. המורשה מתחייב לאפשר לפועלים ולעובדים בעבודות כאמור להכנס לקרקע ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות וכן את התיקונים שיידרשו מזמן לזמן.
11. להוציא ספק מודגש בזה כי אין רשיון זה מעניק למורשה זכות כלשהי בשטח הקרקע פרט לרשות להשתמש למטרת רעייה בלבד.
12. אסור למורשה להשתמש בקרקע לרעיית עדר ו/או חיות שלא שייכים לו.
13. הרשות מיועדת אך ורק לרעיית עדר שיש לו אישור בר תוקף מהשירות הוטרינרי במשרד החקלאות. המורשה מתחייב למלא אחר כל הוראות משרד החקלאות והשרותים הוטרינרים הנוגעות לעדר ולטפול בו כגון: סימון רישום, חיסון, ריבוי, הכלאה, האבסה וכיו"ב.
14. אין המרשה אחראי לנזק שייגרם בשטח המרעה, לעדר ו/או למורשה או למי שיימצא במקום מטעמו, והמורשה מוותר בזה על כל תביעה כזו נגד המרשה.
15. במידה וההרשאה לרעייה ניתנת בתחום שטח אימונים של צה"ל, תוקף רשיון זה מותנה באישור צה"ל שניתן להשתמש בקרקע למטרת ההרשאה ולתקופת ההרשאה וכן בחתימת המורשה על כתב נטילת אחריות באג"ת, מטכ"ל צה"ל.

16. המורשה מצהיר כי עדרו מונה כיום _____ ראשים לפי הפירוט הבא:

צאן: _____ בקר: _____ אחר: _____

17. המרשה יהיה רשאי להקטין את שטח הקרקע ו/או לשנות את מיקום הקרקע ע"י משלוח הודעה למורשה, אם וכאשר משרד החקלאות יודיע לו כי מספר הראשים קטן מהנקוב לעיל. ההודעה תשלח למורשה במכתב רשום לכתובת הנקובה לעיל תוך ציון מועד סיום ההרשאה.

18. בנוסף לתנאי ההרשאה דלעיל יחולו התנאים המיוחדים, דלהלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המורשה:

ההסתדרות הציונית העולמית	תאריך החתימה	חתימות
על ידי המוסמכים לחתום בשמה:	26/2/24	ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חסידי חושים ובטחונות

המורשה:

שם פרטי ומשפחה	מספר זיהוי	חתימה
1. יואל מור		027800333
2. יואל מרי	02780033	יואל מרי

אישור עורך דין

אני הח"מ, מאשר כי ביום 1/1/24 הופיעו בפני יחיד המורשה, ה"ה 'יואל מרי' מס' 027800333 ולאחר שזהיתם לפי ת"ז, חתמו בנוכחותי על החוזה.

כתובת עורך הדין	חותמת עורך הדין	חתימת עורך הדין
מ/יואל מרי	אמיר בן יהודה, עו"ד מ.ר. 66805	יואל מרי

הסכם הרשאה לרעייה

(להלן הרשיון)

שנערך ונחתם ב- 26 ביום 02 לחודש 2024 שנת תשפ"ד בין

ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות (להלן-המרשה), שכתובתו לצורך חוזה זה:
בניני המוסדות הלאומיים, רחוב המלך ג'ורג' 48, ירושלים.

מצד אחד;

לבין

027800333 מס' זיהוי יהושע ל
מס' זיהוי

כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן – המורשה), שכתובתו לצורך חוזה זה היא תשפ"ד
מצד שני;



1. ברשיון זה, "הקרקע" פירושה הקרקע המתוארת להלן:
המקום תשפ"ד השטח 3.000 מ"ר בערך, הכלול בתחום השטח שנמסר למרשה על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביו"ש בהסכם הרשאה שתוקפו מיום 2035 ועד 2035.

הקרקע מותחמת לשם זיהוי בצבע כתום בתרשים המצורף/שיצורף לרשיון זה ומהווה/ויהווה עם צרופו חלק בלתי נפרד ממנו.

2. המרשה מרשה בזה למורשה להשתמש בקרקע לתקופת ההרשאה למטרת רעייה בלבד.

3. תקופת ההרשאה לרעייה – תקופה המתחילה ביום 01/01/2024 ומסתיימת ביום 01/01/25 (להלן-תקופת ההרשאה)

4. בכפוף לאמור בהסכם זה, המרשה לא יגבה דמי רעייה מהמורשה.

5. המורשה מתחייב:

א. לא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי רשיון זה, לא להעביר או למסגר לאחר את הקרקע או חלק ממנה, ולא להרשות לאחר לתפוס את הקרקע או חלק ממנה, על מנת להסיר ספק מוצהר בזה כי אסור למורשה לשעבד את זכויותיו לפי כתב הרשאה זה בכל צורה שהיא, לרבות ע"י משכון.

ב. לשלם את כל המיסים, ארנונות ושאר תשלומי חובה החלים על הקרקע לפי כל חוק, דין, תקנה או חיקוק אחר, בין שהם חלים על המחזיק ובין שהם חלים על בעל הקרקע.

ג. לא לבצע כל שינוי בקרקע או בחלק ממנה, לא להרוס ולא להקים עליה כל מבנה בין ארעי ובין קבוע, לא לפרק או לקלקל ולא להתקין בקרקע כל מתקן ולא לחבר אליה כל דבר חיבור קבע, לא לחפור בה בורות ולא לעשות כל פעולה הפוגעת העלולה לפגוע בקרקע – אלא בהסכמת המרשה בכתב ובהתאם לתנאים שיקבע המרשה.

ד. לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות בקרקע או בסביבתה ולמלא אחרי כל הוראות המרשה והרשויות המוסמכות בעניין מניעת שריפות.

ה. 1. לפצות את המרשה, פיצוי מלא, בעד כל נזק שיגרם לקרקע, ובעד כל חבלה ונזק בגוף וברכוש שיגרמו לכל צד שלישי, לרבות שליחי המרשה, כתוצאה מאי-קיום הוראה מהוראות רשיון זה או מאי-קיום כל חוק שהוא, ע"י המורשה, שליחו או סוכניו או על ידי אדם שלישי הנמצא בקרקע בהסכמתו של המורשה

2. אם המרשה יחוייב לשלם כל סכום שהוא כתוצאה מהפעולות האמורות בסעיף קטן (1) לעיל מתחייב המורשה להחזיר למרשה תוך 14 יום מתאריך קבלת הדרישה מטעם המרשה כל סכום ששולם על ידיו, כולל הוצאות המשפט ושכ"ט.

חשבון שיוגש למורשה ע"י המרשה בקשר לסכומים הנ"ל ישמש הוכחה מספקת לנכונות הסכומים ששולמו – בתנאי שהמרשה יודיע בהקדם למורשה על כל דרישה או תביעה כזו, כדי לאפשר למורשה להגן על זכויותיו.

ו. לא להשקיע בקרקע השקעת קבע או זמנית, למעט השקעה זמנית הדרושה לצורך מימוש המטרה לתקופת ההרשאה.

ז. למען חסר ספק מוצהר בזה ע"י המורשה כי אין לו ולא תהיה לו כלפי המרשה, כל תביעה שהיא בגין החזר השקעות בקרקע.

6. מותנה בזה, במפורש, כי אסור למורשה או למישהו אחר מטעמו או ברשותו לעשות כל פעולה מלבד רעייה כמפורט בהסכם זה. המרשה ושליחיו רשאים להיכנס לקרקע ולבדוק בכל זמן המתקבל על הדעת כדי לבחון אם המורשה מקיים את תנאי רשיון זה, אך אין בזה כדי לשחרר את המורשה מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו לפי הוראות כל דין או רשיון זה.

7. המורשה מצהיר בזה שידוע לו כי המרשה מסכים להרשות לו את השימוש בקרקע רק בתנאי שההרשאה תוגבל לתקופת ההרשאה ובתנאים נוסף שהקרקע תוחזר למרשה מיד עם תום תקופת ההרשאה.

8. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי המרשה רשאי בכל עת, כאשר הקרקע תהיה דרושה לו לביצוע מדיניות או מטרה אחרת, להביא רשיון זה לסיומו לפני תום תקופת ההרשאה מבלי שהדבר ייחשב כהפרת הרשאה מטעם המרשה. במקרה זה על המרשה להודיע למורשה על הקדמת מועד סיום ההרשאה בהודעה מוקדמת של לפחות 60 יום ואז על המורשה להחזיר למרשה את הקרקע ללא כל דחוי, כשהיא פנויה מכל אדם או חפץ.

9. אם המורשה לא יחזיר את הקרקע מיד כאמור בסעיפים 8 ו 9 לעיל תחולנה כל אחת מן ההוראות ו/או התוצאות הבאות, וכולן באחת:

א. המרשה יהא רשאי לתפוס חזקה בקרקע מיד.

ב. מבלי לפגוע בזכויותיו של המרשה, על פי רשיון זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב המורשה לשלם למרשה דמי שימוש ראויים, בשעור של _____ ₪ לכל יום, החל מיום סיום ההרשאה ועד תאריך החזרת הקרקע בפועל לידי המרשה.

ג. הקדים המרשה את תאריך תום תקופת ההרשאה, יהיה המורשה זכאי לדרוש בחזרה מאת המרשה כל סכום יחסי ששילם בתור דמי הרשאה עבור תקופת ההרשאה שבוטלה. לשם מניעת ספק – מוצהר בזה כי תביעת המורשה לפי סעיף זה לא תעכב פינוי הקרקע והחזרתה לידי המרשה כאמור לעיל.

10. המרשה רשאי, בעצמו או על ידי אחרים, או להרשות לאדם או גוף אחר, להעביר על פני הקרקע, מעליה או מתחתיה, צינורות מים, תעול, ביוב, גז חשמל, עמודי חשמל, טלפון ומתקנים דומים. המורשה מתחייב לאפשר לפועלים ולעובדים בעבודות כאמור להכנס לקרקע ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות וכן את התיקונים שיידרשו מזמן לזמן.

11. להוציא ספק מודגש בזה כי אין רשיון זה מעניק למורשה זכות כלשהי בשטח הקרקע פרט לרשות להשתמש למטרת רעייה בלבד.

12. אסור למורשה להשתמש בקרקע לרעיית עדר ו/או חיות שלא שייכים לו.

13. הרשות מיועדת אך ורק לרעיית עדר שיש לו אישור בר תוקף מהשירות הוטרינרי במשרד החקלאות. המורשה מתחייב למלא אחר כל הוראות משרד החקלאות והשרותים הוטרינרים הנוגעות לעדר ולטפול בו כגון: סימון רישום, חיסון, ריבוי, הכלאה, האבסה וכיו"ב.

14. אין המרשה אחראי לנזק שייגרם בשטח המרעה, לעדר ו/או למורשה או למי שיימצא במקום מטעמו, והמורשה מוותר בזה על כל תביעה כזו נגד המרשה.

15. במידה וההרשאה לרעייה ניתנת בתחום שטח אימונים של צה"ל, תוקף רשיון זה מותנה באישור צה"ל שניתן להשתמש בקרקע למטרת ההרשאה ולתקופת ההרשאה וכן בחתימת המורשה על כתב נטילת אחריות באג"ת, מטכ"ל צה"ל.

16. המורשה מצהיר כי עדרו מונה כיום _____ ראשים לפי הפירוט הבא:

צאן: _____ בקר: _____ אחר: _____

17. המרשה יהיה רשאי להקטין את שטח הקרקע ו/או לשנות את מיקום הקרקע ע"י משלוח הודעה למורשה, אם וכאשר משרד החקלאות יודיע לו כי מספר הראשים קטן מהנקוב לעיל. ההודעה תשלח למורשה במכתב רשום לכתובת הנקובה לעיל תוך ציון מועד סיום ההרשאה.

18. בנוסף לתנאי ההרשאה דלעיל יחולו התנאים המיוחדים, דלהלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המורשה:

ההסתדרות הציונית העולמית על ידי המוסמכים לחתום בשמה:	תאריך החתימה 76/2/24	חתימות ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה לחתימושבות חטיבת חוזים ובטחונות
---	-------------------------	---

המורשה:

שם פרטי ומשפחה	מספר זיהוי	חתימה
1. 'משפח' תלוי	027800333	
2.		

אישור עורך דין

אני הח"מ, מאשר כי ביום 1/1/24 הופיעו בפני יחיד המורשה, הי"ה 'משפח' תלוי, מס' 027800333, לאחר שזהיתם לפי ת"ז, חתמו בנוכחותי על החוזה.

כתובת עורך הדין	חותמת עורך הדין	חתימת עורך הדין
בן יעקב יעקב	אמיר בן יעקב, עו"ד מ.ר. 66803	אמיר בן יעקב